

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 공사비 분쟁에도 발주청 주도 원칙있는 대응하에 중단사업
재개 및 분쟁구간 축소 등 건설 현안 해소로 국가사업 정상화

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○사업단

내 용

○○○○○사업단에서 시행 중인 “*** (IV) 광역상수도(** R R 계통) 복선화 사업 시설공사”는 **· R R 계통 단선관로 운영으로 인한 사고발생시 대규모 단수사태가 불가피하여 복선화 사업을 통해 안정적인 용수공급 체계를 구축하고자 '21년 4월 도급계약을 체결하여 현재까지 진행 중인 시설공사이다.

본 공사의 경우 ㉠도 ㉡시, ㉢시 일원의 도심지 도로구간에 관로매설이 계획되었으며, 공사 인허가를 진행하던 중 ㉣ ㉣ ㉣ ㉣ ㉣는 교통혼잡 등을 이유로 주요 간선도로(***로, **로, **로 등) 구간 5.4km에 대해 공사 조건을 “계속점용 및 주간공사”에서 “당일굴착·복구 및 야간공사”로 변경할 것을 요구하여 설계변경 및 계약금액 조정이 필요하게 되었다.

이에, ○○○○○사업단은 변경된 공사조건을 고려, 전문 단가용역 시행 및 수차례(3회) 계약금액 조정을 협의하였으나, 계약상대자는 협의를 거부하였고 단가분

쟁 심화로('23.9-감사원제보, '23.11-중재요청, '24.2-소송제기) 공정 지연 및 '23년 10월 3차년도 시설공사 준공 이후 정상적인 사업추진이 어려운 실정이었다.

○○○○○○사업단은 공사 휴지기간 장기화 및 소송에 대비하여 계약상대자와 신규단가 협의 불가 관련 내·외부 법률자문 시행결과, 단가 미협의 분쟁으로 계약해지와 같은 강제조치가 어렵고 무효소송 제기 가능성 및 재판결과에 의존성이 높다는 의견을 받았다. 또한, 공사계약일반조건*에도 분쟁기간 중 공사를 중지할 수 없고, 발주청의 계약유지 노력 및 선제적 협의유도 등 유리한 법적 대응을 위해 계약상대자에게 2차에 걸쳐 국가사업 정상화 협조 및 공사계약 체결요구를 시행하여 금년도 4월에 공사착공을 완료, 중단사업을 재개하였다.

* 공사계약일반조건 제51조(분쟁의 해결) ④ 계약상대자는 제1항부터 제3항까지의 분쟁처리절차 수행기간중 공사의 수행을 중지하여서는 아니된다.

또한, K-water 단가가 재판부에서 명백하게 입증되어야 계약상대자의 귀책이 인정될 수 있다는 자문의견과 소송에 제기된 다수 쟁점사항에 대한 대응을 위해 단가 정합성을 전면 재검토하였다. '소송대상공사(L=384m)' 산출내역을 표준품셈·설계지침·계약서류 등 관련 기준과 작업현실성을 고려하여 공사비를 검토한 결과, 소송대상 공사비가 약 233백만원 과다계상되었음을 확인하였다. 해당 검토결과는 소송 답변서 제출시 주요 기초자료로 활용되었으며, 향후 도로부 공사조건 변경구간 실정보고시 적용할 계획이다. 아울러, 단가산정용역을 기반으로 산정된 '철판설치 및 철거' 관련 단가는 'K-water 설계적산지침' 개정에도 반영되어 K-water 기술기준 개선에도 활용되었다.

공사재개 및 소송대응과 병행하여 ○○○○○○사업단은 도로부 공사조건 변

경구간을 축소하기 위한 ⅠⅠⅠⅠⅠ 협의 및 교통처리계획 재검토를 지속하였다. 경찰서 공사조건 이행시, 야간공사에 따른 품질·안전 등 관리여건 악화 및 연속공사가 불가하여 사업비 및 사업기간이 대폭 증가됨에 따라 분쟁구간 축소가 불가피하여, 최대한 '당일굴착·복구' 조건을 '계속점용'으로 전환하고, '야간공사'를 '주간공사'로 실행할 수 있도록 협의를 시행하였다. 그 결과, 최초 당일굴착·복구 대상구간 5.4km를 2.7km까지 축소('24.2)하였으며, 추가적으로 관로매설노선 및 교통처리계획을 최적화하여 대상구간을 최대한 축소하고 주·야간 연속공사 조건부여 등 완화된 조건으로 협의(~'24.8)하여 유리한 공사여건을 확보할 계획이다. 분쟁초기 경찰서 인허가 조건이행(5.4km)에 대해 시공사가 요구한 '계약단가'를 적용시 공사비가 약 296억원 증가할 것으로 예상, '사업계획 재검토' 등 전체 사업지연이 우려되었으나, 금회 단가검토 결과를 시공사와 적극 협의 중에 있으며, 분쟁구간을 최대한 축소시 전체 증가되는 공사비는 약 5억원 수준으로 감소되어 쟁점사항의 축소·조정 및 분쟁의 원만한 종결이 가능할 것으로 전망된다.

개 선 효 과

경찰서 도로부 공사조건 이행 관련, 시공사의 무리한 공사비 증가요구 및 분쟁 장기화로 인한 정상 사업추진이 불가한 여건에서 발주청의 관리의무(계약유지 노력과 분쟁구간 최소화) 지속하에 장기간 중단되었던 공사를 재개하고 분쟁이 조기 종결될 수 있도록 발판을 마련하였다. 아울러 공사조건 변경구간 최소화 협의 지속으로 최초 협의하였던 대상구간을 대폭 축소함(5.4km→0.8km)에 따라 사업비 증가를 최소화하여 유리한 공사여건을 마련하고, 정상적인

국가사업이 추진될 수 있도록 건설 현안을 해소하였다.